

[8] [주의, 통보] 사항

1. 제 목 : 존치 공급부지 업무관련 규정 미준수
2. 조치부서 : □□관리처, ○○지역본부
3. 관 련 자 : ○○지역본부 ◇◇사업단 차장대우 행정4급 이★★(주의)
(현 소속 : ■■■□□지역본부 ■■■■■사업단 ◇◇◇◇운영부 차장 행정3급)
4. 내 용

위 관련자 행정4급 이★★은 2014. 1. 24.부터 2015. 2. 5.까지 ○○지역본부 ◇◇사업단에서 보상총괄 및 존치업무를 담당하였다.

○○지역본부는 ■■■■■클러스터 지구내 종교시설에 대하여 아래 [표 13]과 같이 2014. 1. 14. 존치약정을 체결하였다.

[표 13] 존치약정 체결 내역

소재지	존치시설/소유자	획지규모 (㎡)	기존부지(㎡)		공급부지(㎡)	
			취득부지	존치부지	취득공급	초과공급
ΦΦ리 **~1 외	종교시설(연수원)/김☆☆	6,215	18,894	5,053	1,162	-

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

존치약정에 따라 지적 분할 후 2014. 3. 7. 취득부지 보상을 위한 매매계약을 체결하고 아래 [표 14]와 같이 공급부지 매각대금을 제외하고 잔여금액을 지급하였다.

[표 14] 존치약정에 따른 공사지급액 내역

취득부지 매입대금(A)	공급부지 매각대금(B)	시설부담금(C)	공사지급액(A-B-C)
600,448,527	36,928,188	-	563,520,339

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

「존치건축물 및 존치부지 처리지침」에 따르면 존치부지를 제외한 공급부지는 존치약정 체결 및 공급승인 후 지체없이 매매계약을 체결해야 하고, 지적공부 및 등기부 정리절차가 완료된 이후에 존치건축물 소유자에게 소유권을 이전하도록 규정하고 있다.

또한, 「용지구정 시행세칙」에 따르면 용지매매계약은 정해진 계약서식에 따라 체결하고, 계약체결 전에 용도상·사용상의 제한사유 및 토지사용가능시기 등을 조사·확인하여야 하며, 「위임전결 시행세칙」의 결재 및 위임전결사항에 따르면 지역본부 용지공급 업무의 용지매매계약체결 및 대금완납 후의 소유권이전등기는 부장 결재 하에 처리되어야 한다.

그러나 관련자는 위 존치약정 체결 및 취득부지 보상금 지급 이후에 규정상의 절차에 따라 공급부지 매매계약 체결에 대한 문서결재 및 회계처리를 하지 않았고, 소유권이전등기 서류 교부에 대한 문서결재 시행 없이 2014. 12. 1. 부동산매도용 인감증명서 발급 및 위임장 인감 날인하여 존치시설 소유자에게 교부하였으며, 2014. 12. 11. 공급부지의 소유권이 우리 공사에서 존치시설 소유자에게 이전되었다.

그 결과 업무처리 결과가 전결권자에게 보고되지 않는 등 공급절차 및 위임전결 준수를 통한 부정 및 오류를 방지할 수 있는 내부 통제가 작동하지 않았다.

5. 조치할 사항

□□관리처장은

용지공급 관련 규정을 준수하지 않고 공급업무를 처리한 행정3급 이★★에게 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다(주의).

○○지역본부장은

존치 공급부지에 대한 회계 처리를 완료하고, 향후 용지매매계약 및 소유권이전 등기업무가 관련 규정 준수를 통해 이루어질 수 있도록 유의하시기 바랍니다(통보).